

## 2、庐江县医保宣传材料印刷项目

### 庐江县政府采购合同

(服务类)

#### 第一部分 合同书

项目名称：庐江县医保宣传材料印刷项目

项目编号：LJXYBZX2023001

甲方（采购人）：庐江县医疗保障基金管理中心

乙方（成交供应商）：合肥新安彩印包装有限公司

签订地：庐江县

签订日期：2023 年 11 月 3 日

庐江县医疗保障基金管理中心（以下简称：甲方）通过自行组织的公开招标方式采购活动，经评标小组评定，合肥新安彩印包装有限公司（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

#### 1.2 服务

- 1.2.1 服务名称：庐江县医保宣传材料印刷项目；
- 1.2.2 服务内容：印刷品一批；
- 1.2.3 服务质量：按客户要求。

#### 1.3 价款

本合同总价为：¥ 53600.00 元（大写：人民币 伍万叁仟陆佰 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称         | 分项价格     |
|----|--------------|----------|
| 1  | 庐江医保经办指南     | 6550.00  |
| 2  | 庐江医保障宣传手册    | 20250.00 |
| 3  | 庐江县医保宣传折页（一） | 6500.00  |
| 4  | 庐江县医保宣传折页（二） | 6500.00  |
| 5  | 庐江县医保宣传折页（三） | 3500.00  |
| 6  | 庐江县医保宣传折页（四） | 3500.00  |
| 7  | 医保宣传材料       | 3300.00  |
| 8  | 医保宣传材料       | 3500.00  |

|    |         |
|----|---------|
| 总价 | 53600.0 |
|----|---------|

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 按具体印刷项目办理结算手续, 采购人依据中标供应商中标价格与具体印刷项目工作量, 验收合格后据实支付印刷费用;

注: 1、采购人应当在政府采购合同中约定预付款比例, 对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%, 不高于合同金额的 70%; 项目分年度安排预算的, 每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 40%, 不高于年度计划支付金额的 70%; 对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目, 预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时, 供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的, 采购人可不适用前述规定。采购文件和合同中没有约定预付款的, 经供应商申请, 采购人可以支付预付款。

2、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。对于符合支付条件的项目, 应在收到发票后 7 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户, 不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。延迟支付中小企业款项的, 供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息, 合同没有约定的, 按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

1.4.2 发票开具方式: 根据甲方要求。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限: 合同签订后一年内;

1.5.2 服务地点: 甲方指定地点;

1.5.3 服务方式: 根据甲方要求。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行, 那么甲方要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5 %计算, 最高限额为本合同总价的 15 %; 迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么

第 3 页/共 10 页

乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 15 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

#### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交庐江县人社局仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁

规则裁决；

1.7.2 向庐江县人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

时间：2023年11月3日

乙 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

时间：2023年11月3日

乙方账户信息

户名：合肥新安彩印包装有限公司

账号：1302011909024926532

开户银行：工行合肥高新技术产业开发区支行